

Artículo 22

Todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma autónoma e informada sobre el propio cuerpo y sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer, la anticoncepción, la maternidad voluntaria y la interrupción voluntaria del embarazo.

Los derechos sexuales y derechos reproductivos deben ser garantizados en su ejercicio por el Estado, sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, asegurando el acceso a la información, educación, a los servicios y prestaciones requeridos para ello. El Estado garantizará su ejercicio libre de violencia y de interferencias por parte del Estado y de terceros, ya sean individuos o instituciones, y asegurará a todas las personas gestantes las condiciones para un embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos.

Indicaciones: N°276 a 282.

276. Cantuarias y Marinovic. También Rebolledo y Ossandón. Suprimir el artículo 22.

Sometida a votación se **aprobó** (28 votos a favor, 5 en contra, sin abstenciones).

Artículo 23

Educación sexual integral. Todas las personas tienen derecho a recibir una Educación Sexual Integral, que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad, enfocada en el placer; la responsabilidad sexo-afectiva; la autonomía, el autocuidado y el desarrollo del consentimiento; el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones del género y la sexualidad; que erradique los mandatos de género y prevenga la violencia de género y sexual.

Es deber del Estado asegurar el ejercicio pleno de este derecho a través de una política única de Educación Sexual Integral, de carácter laico, desde la primera infancia y durante el curso de la vida, con pertinencia cultural y basada en la evidencia científica disponible, incorporada de forma transversal y específica en el currículum nacional, desarrollada en el Sistema Nacional de Educación Pública Estatal, en el Sistema Nacional de Salud y en los demás servicios estatales pertinentes.

Indicaciones: N°283 a 292.

284. Delgado et al. Para sustituir el Artículo 23 por el siguiente artículo:

“Artículo 23.- Educación sexual integral. Todas las personas tienen derecho a recibir una Educación Sexual Integral, que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad, enfocada en el placer; la responsabilidad sexo-afectiva; la autonomía, el autocuidado y el consentimiento; el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones del género y la sexualidad; que erradique los estereotipos de género y prevenga la violencia de género y sexual.

Es deber del Estado asegurar el ejercicio pleno de este derecho a través de una política única de Educación Sexual Integral, de carácter laico, desde la primera infancia y durante el curso de la vida, con pertinencia cultural y basada en la evidencia científica afianzada, incorporada de forma transversal y específica en las políticas públicas de educación, salud y otras pertinentes.”.

Sometida a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 7 en contra, 1 abstención).

IX. Derecho de propiedad

Artículo 24

Derecho de propiedad. La Constitución asegura a todas las personas el derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes. Los bienes incorporales sólo estarán amparados por este derecho cuando lo determine expresamente la ley.

Corresponderá a la ley determinar el modo de adquirir la propiedad, su contenido, sus límites y los deberes que emanan de ella; conforme a su función social y ecológica.

Los títulos administrativos que habiliten la prestación de servicios de interés general o la explotación de bienes comunes no quedarán amparados por este derecho y se someterán al estatuto que defina la ley, la cual deberá cautelar el interés social y el equilibrio ecológico.

Indicaciones: N°293 a 336.

302. Castro. También Cancino et al. Agréguese, en el inciso primero, luego de la palabra “personas” la frase “naturales y jurídicas”.

Sometida a votación se **aprobó** (22 votos a favor, 11 en contra, sin abstenciones).

306. Cancino et al. Añadir en el primer inciso, luego de la frase “toda clase de bienes.”, la siguiente oración: “, exceptuándose los que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y aquellos que la Constitución o la ley declare inapropiables.”.



Sometida a votación se **aprobó** (27 votos a favor, 5 en contra, 1 abstención).

307. Moreno. También Montealegre; y Henríquez et al.; Cancino et al. Suprimir la frase “Los bienes incorporales sólo estarán amparados por este derecho cuando lo determine expresamente la ley.”.

Sometida a votación se aprobó (23 votos a favor, 10 en contra, sin abstenciones).

--- Habiéndose rechazado las indicaciones ingresadas al inciso segundo, sometido a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 6 en contra, 2 abstenciones).

323. Cancino et al. Añadir en el inciso tercero luego de la palabra “servicios” la expresión “públicos o” y luego de la palabra “explotación”, la expresión “, uso y aprovechamiento”.

Sometida a votación se **aprobó** (22 votos a favor, 9 en contra, 1 abstención).

336. Meneses y Labbé. Añadir nuevo inciso cuarto al artículo 24 en el siguiente tenor:

“La función social y ecológica de la propiedad comprende los intereses generales del Estado, la utilidad y la salubridad públicas, la conservación del medio ambiente, los derechos de la naturaleza, y el mejoramiento de las condiciones de vida del común de los habitantes.”.

Sometida a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 8 en contra, sin abstenciones).

Artículo 25

Se protege la propiedad intelectual e industrial. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. La Constitución protege primordialmente los derechos de los pueblos indígenas sobre su patrimonio cultural y sus conocimientos tradicionales.

Indicaciones: N°339 a 348.

343. Meneses et al. Suprimir la frase “intereses morales y”.

Sometida a votación se aprobó (24 votos a favor, 8 en contra, 1 abstención).

Artículo 26

Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por una causa de utilidad pública o interés general. Esta ley determinará también el justo monto del pago, su forma y oportunidad; y deberá considerar tanto el interés público como el del titular.

La persona propietaria podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales que determine la ley.

Indicaciones: N°349 a 375.

361. Cancino et al. Añadir en el inciso primero, luego de la palabra “general”, la expresión “declarado por el legislador.”

Sometida a votación se **aprobó** (19 votos a favor, 13 en contra, 1 abstención).

364. Cancino et al. Sustituir en el inciso primero la palabra “Esta” por “La”.

Sometida a votación se **aprobó** (28 votos a favor, 4 en contra, 1 abstención).

365. Fuchslocher et al. Añadir al artículo 26 como inciso segundo:

“El pago tendrá lugar de forma previa al acto de toma de posesión material del bien expropiado, salvo acuerdo en contrario.”.

Sometida a votación se **aprobó** (18 votos a favor, 15 en contra, sin abstenciones).

370. Cancino et al. Añadir en el inciso segundo, luego de la palabra “expropiatorio” la expresión “y del monto”.

Sometida a votación se **aprobó** (26 votos a favor, 7 en contra, sin abstenciones).

Artículo 27

Derecho de propiedad de los pueblos y naciones indígenas. Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a la propiedad colectiva de las tierras, territorios y bienes naturales que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado, directa o indirectamente, incluyendo también las aguas superficiales, subterráneas y marítimas que han sido la base de la subsistencia de dichos pueblos.

El Estado, en consulta con los pueblos y naciones indígenas, debe adoptar todas las medidas administrativas y legislativas o de otra naturaleza que sean necesarias para el reconocimiento, demarcación, registro o titulación y restitución de las tierras, territorios y maritorio indígena, una disposición transitoria fijará el procedimiento para la demarcación, titulación y restitución según corresponda; la administración o control territorial, en aquellos casos que así se determine, debe



respetar e incorporar los sistemas tradicionales o consuetudinarios de tenencia o uso de la propiedad indígena, propios de cada pueblo y nación indígena.

La propiedad indígena en sus diversas manifestaciones, goza de protección especial, no pudiendo ser enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas del mismo pueblo. Sin perjuicio de lo anterior, se reconoce la propiedad individual indígena que se haya adquirido de buena fe y con estricto apego a la normativa vigente, debiendo el Estado contribuir a su regularización y saneamiento, en los casos que así lo ameriten.

El Estado, a través de acciones afirmativas y sistemáticas, debe velar por la protección de los bienes naturales presentes en las tierras, territorios y maritorio indígena cuyo uso y goce son elementos esenciales tanto para la supervivencia económica, social y cultural, como para la continuidad histórica de los pueblos y naciones indígenas. Lo anterior significa impedir o regular, en consulta con los pueblos indígenas, la intervención en los territorios, ya sea a través de proyectos de inversión o de otra naturaleza que pudiera afectar los derechos individuales y colectivos de los pueblos y naciones indígenas, en tal caso corresponderá a la ley, consultada previamente, definir los mecanismos y alcances de la reparación y compensación según corresponda.

La protección de la propiedad indígena también comprende su patrimonio histórico y ancestral, tanto material como inmaterial y, en consecuencia, es deber del Estado reconocer y garantizar el derecho preferente que tienen los pueblos y naciones indígenas a recuperar, preservar, usar, desarrollar, revitalizar y transmitir a generaciones futuras su legado cultural, en sus más diversas manifestaciones, el que incluye sus costumbres y lenguas, sus artes y rituales, sus conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, el derecho consuetudinario, su vestimenta, filosofía y valores, entre otros.

La naturaleza y alcance de las medidas que se adopten para la protección del derecho de propiedad indígena, en ningún caso pueden menoscabar los derechos garantizados en virtud de convenciones, tratados, fuentes y/o instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, los que deben, en cualquier caso, constituirse en estándares mínimos que aseguren su debida protección.

Indicaciones: N°376 a 407.

382. Mamani et al. Para sustituir en el primer inciso del artículo 27 la frase: “bienes naturales que tradicionalmente” por “bienes comunes naturales y espacios sagrados que actual o tradicionalmente”.

Sometida a votación se **aprobó** (21 votos a favor, 8 en contra, sin abstenciones).

385. Mamani et al. Para sustituir en el primer inciso del artículo 27 la frase: “directa o indirectamente, incluyendo también las aguas superficiales, subterráneas y marítimas que han sido la base de la subsistencia de dichos pueblos”, por “que constituyen la base espiritual y material de su identidad individual y colectiva, la condición para la reproducción de su cultura, desarrollo y plan de vida, y la garantía del derecho colectivo a su continuidad histórica”.

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 9 en contra, sin abstenciones).

--- Habiéndose rechazado las indicaciones ingresadas al inciso segundo, sometido a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 9 en contra, sin abstenciones).

392. Moreno. También Cantuarias y Marinovic; Mamani et al. Suprimir el inciso tercero.

Sometida a votación se **aprobó** (22 votos a favor, 11 en contra, sin abstenciones).

396. Mamani et al. Para sustituir el inciso cuarto del artículo 27 por el siguiente tenor:

“Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a la administración de sus territorios, que comprenden sus bienes naturales comunes que estos contienen. El Estado, a través de acciones afirmativas y sistemáticas, debe velar por la protección de los bienes comunes naturales presentes en las tierras y territorios indígenas. La ley determinará las sanciones, la reparación y/o la compensación de cualquier daño ocasionado, por proyectos de inversión o de otra naturaleza en perjuicio de los bienes comunes naturales que sean parte del territorio.”.

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 9 en contra, sin abstenciones).

402. Mamani et al. Para sustituir en el inciso quinto del artículo 27 la frase: “La protección de la propiedad indígena también comprende” por “El territorio indígena comprende también”.

Sometida a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 8 en contra, sin abstenciones).

403. Mamani et al. Para suprimir en el inciso quinto del artículo 27 la frase “en sus más diversas manifestaciones, el que incluye sus costumbres y lenguas, sus artes y rituales, sus conocimientos



y usos relacionados con la naturaleza, el derecho consuetudinario, su vestimenta, filosofía y valores, entre otros.”.

Sometida a votación se **aprobó** (29 votos a favor, 4 en contra, sin abstenciones).

406. Moreno. También Cantuarias y Marinovic; Mamani et al. Suprimir el inciso sexto.

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 8 en contra, 1 abstención).

Artículo 28

Del despojo y desposesión territorial de los Pueblos y Naciones Indígenas. El Estado de Chile reconoce la desposesión, usurpación, expoliación y despojo de las tierras, territorios y bienes naturales que han sufrido los pueblos y naciones indígenas a causa de la violencia estructural e histórica, por el aprovechamiento de sus costumbres o por el desconocimiento de las reglas jurídicas, y que hayan sido confiscados, apropiados, ocupados, utilizados o dañados por razones ajenas a su voluntad.

Es deber del Estado resguardar y permitir el ejercicio permanente de los derechos que tienen los pueblos y naciones indígenas sobre las tierras, territorios y bienes naturales que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado, directa o indirectamente, incluyendo también las aguas superficiales, subterráneas y el maritorio que han sido la base de la subsistencia de dichos pueblos.

Indicaciones: N°408 a 421.

411. Mamani et al. Para sustituir el título del artículo 28 en el siguiente tenor: “Del despojo, desposesión y restitución territorial de los Pueblos y Naciones Indígenas”.

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 7 en contra, 1 abstención).

412. Mamani et al. Para suprimir en el primer inciso del artículo 28 la expresión “de Chile”.

Sometida a votación se **aprobó** (22 votos a favor, 9 en contra, 1 abstención).

414. Mamani et al. Para suprimir en el primer inciso del artículo 28 inciso la frase “que han sufrido”.

Sometida a votación se **aprobó** 26 votos a favor, 5 en contra, 2 abstenciones).

415. Mamani et al. Para sustituir en el primer inciso del artículo 28 la frase “de las reglas jurídicas” por “del sistema jurídico nacional”.

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 8 en contra, 1 abstención).

418. Mamani et al. Para sustituir el segundo inciso del artículo 28 por el siguiente tenor:

“Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a la recuperación, restitución, reconstitución y reclamación de las tierras y territorios que tradicionalmente han ocupado, ya sea que se encuentren en manos de terceros o particulares o el fisco. Es deber del Estado adoptar medidas de no repetición y a generar, en conjunto con los pueblos y naciones indígenas, todos los mecanismos adecuados y oportunos para restituir las tierras y territorios, incluyendo la expropiación. En aquellos casos en que no sea posible, deberá reparar íntegramente”.

Sometida a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 8 en contra, sin abstenciones).

Artículo 29

***Del derecho a la restitución de las tierras, territorios y bienes naturales.** Los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a la recuperación, restitución, reconstitución y reclamación de las tierras, territorios, maritorio, bienes naturales y las aguas que tradicionalmente han ocupado, ya sea que se encuentren en manos de terceros o particulares o el fisco.*

Es deber del Estado establecer los mecanismos eficaces y los procedimientos adecuados, equitativos y justos para satisfacer las demandas de recuperación y restitución.

La naturaleza y alcance de las medidas que se adopten para dar cumplimiento a la restitución de las tierras y territorios indígenas, en ningún caso pueden menoscabar los derechos garantizados en el Sistema Internacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, que en cualquier caso serán considerados como estándares mínimos.

Indicaciones: N°422 a 432.

--- **Indicación N°422. Moreno.** También **Cantuarias y Marinovic; Mamani et al.** Suprimir el artículo 29.

Sometida a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 5 votos en contra, sin abstenciones).

Artículo 30

De la Comisión Plurinacional de Catastro, Demarcación y Titulación Territorial Indígena y del Tribunal De Tierras, Territorios y Aguas Ancestrales Indígenas. Se creará una Comisión Plurinacional de Catastro, Demarcación y Titulación Territorial Indígena, cuya finalidad será recibir las demandas territoriales de los pueblos y naciones indígenas, y en base a ellas, confeccionar un catastro y estado de las tierras, territorios, maritorio, bienes naturales y aguas indígenas por cada pueblo y nación indígena, que se encuentren en posesión o dominio de terceros, particulares o el fisco y elaborar un plan concreto de demarcación, registro o titulación y/o restitución, según corresponda. Corresponde al Estado dar cumplimiento efectivo al plan propuesto por la Comisión Plurinacional de Catastro, Demarcación y Titulación Territorial Indígena.

Para su integración, el gobierno designará expertos de comprobada experiencia en la materia a propuesta de una terna presentada por cada pueblo y nación indígena, también formarán parte de esta comisión representantes de los pueblos y naciones indígenas designados de acuerdo a sus propios procedimientos internos.

Se creará el Tribunal Especial de Tierras, Territorios y Aguas Ancestrales Indígenas, que será un órgano independiente, solo sujeto a la jurisdicción que ejerza el control de constitucionalidad. Será integrado paritariamente por expertos designados por el Estado y expertos indígenas, designados por los pueblos y naciones indígenas preexistentes, en conformidad a lo dispuesto por la ley.

Sin perjuicio de lo señalado por la ley, son competencias del Tribunal Especial de Tierras, Territorios y Aguas Ancestrales Indígenas, las siguientes:

- 1.- Conocer y resolver los reclamos, acciones y recursos interpuestos contra las resoluciones, planes y recomendaciones emitidas por la Comisión Plurinacional de Catastro, Demarcación y Titulación Territorial Indígena en las distintas etapas, procesos y procedimientos de catastro, demarcación, titulación y registro de las tierras, territorios y bienes naturales;
- 2.- Conocer y resolver reclamos, acciones y recursos interpuestos en los procesos de expropiación, incluida la determinación de la indemnizaciones pecuniarias en favor de los expropiados y la entrega material de las tierras, territorios y bienes naturales;
- 3.- Conocer y resolver reclamos, acciones y recursos interpuestos en los procesos de reparación y remedios alternativos a la expropiación.

El Tribunal Especial de Tierras, Territorios y Aguas Ancestrales deberá desarrollar un procedimiento adecuado, expedito y oportuno, con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo.

Indicaciones: N°433 a 457.

--- **Indicación N°433. Moreno.** También **Cantuarias y Marinovic; Cancino et al.** Suprimir el artículo 30.

Sometida a votación **aprobó** (20 votos a favor, 12 en contra, sin abstenciones).

Artículo 31

Del mecanismo de restitución territorial. El Tribunal Especial de Tierras, Territorios y Aguas Ancestrales en el ámbito de sus competencias, deberá promover todas las medidas necesarias para dar cumplimiento al deber de restitución. Se podrá recurrir a la expropiación, para lo cual siempre se considerará que la recuperación y restitución de tierras, territorios y bienes naturales indígenas es de utilidad pública y social, y una justificada limitación al derecho fundamental a la propiedad privada. En subsidio, podrán aplicarse otras formas de reparación o rehabilitación complementarias, preferentemente tierras, territorios y bienes naturales de igual extensión y calidad a las desposeídas, usurpadas, expoliadas o despojadas u otros remedios no pecuniarios, previamente y de buena fe, con los pueblos y naciones indígenas, en atención y pertinencia a su cosmovisión, desarrollo económico, político, social, cultural y espiritual.

Pendientes los procesos de reintegro o reparación, es deber del Estado otorgar y garantizar la protección de las tierras y territorios ancestrales indígenas, a fin de evitar su menoscabo, material o espiritual, a causa de acciones estatales o de terceros.

El Tribunal de Tierras, Territorios y Aguas Ancestrales Indígenas velará especialmente por el pleno respeto de los derechos fundamentales de los pueblos y naciones indígenas y las personas naturales o jurídicas no indígenas, en atención a las exigencias de adecuación, integralidad y efectividad, y los principios de Plurinacionalidad e Interculturalidad.

Indicaciones: N°458 a 467.

--- **Indicación N°458. Moreno.** También **Montealegre; Cancino et al.** Suprimir el artículo 31.



Sometida a votación se **aprobó** (19 votos a favor, 13 en contra, sin abstenciones).

Artículo 32

Derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a la vida. Ninguna persona podrá ser condenada a muerte ni ejecutada.

Indicaciones: N°472 a 477.

Habiéndose rechazado todas las indicaciones, se procedió a votar el artículo 32 en su texto original. Sometido a votación se **aprobó** (32 votos a favor, 1 en contra, sin abstenciones).

Artículo 33

Derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a la integridad física, psicosocial, sexual y afectiva. Ninguna persona podrá ser sometida a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Indicaciones: N°478 a 480.

Habiéndose rechazado todas las indicaciones, se procedió a votar el artículo 33 en su texto original. Sometido a votación se **aprobó** (30 votos a favor, 0 en contra, 3 abstenciones).

Artículo 34

Prohibición de la desaparición forzada. Ninguna persona será sometida a desaparición forzada.

Toda persona víctima de desaparición forzada tiene derecho a ser buscada. El Estado garantizará el ejercicio de este derecho, disponiendo de todos los medios necesarios.

Indicaciones: N°481 y 482.

Habiéndose rechazado todas las indicaciones, se procedió a votar el artículo 34 en su texto original. Sometido a votación se **aprobó** (27 votos a favor, 1 en contra, 4 abstenciones).

Artículo 35

Prohibición de la tortura y de toda pena y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ninguna persona podrá ser sometida a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; ni aun en circunstancias excepcionales.

Indicaciones: N°483.

--- **Indicación N°483. Meneses et al. También Rebolledo y Ossandón.** Suprimir el artículo.

Sometida a votación se **aprobó** (26 votos a favor, 2 votos en contra, 4 abstenciones).

Artículo 36

Deberes de prevención, investigación y sanción. El Estado llevará a cabo todas las medidas necesarias para la prevención, investigación, sanción y no repetición de las violaciones a los derechos humanos. Los crímenes de guerra, los delitos de lesa humanidad, la desaparición forzada y la tortura son imprescriptibles, inamnistiables, no serán susceptibles de ningún impedimento a la investigación y deberán sancionarse con penas proporcionales y efectivas que tengan en cuenta su extrema gravedad. El Estado adoptará todas las medidas para impedir la impunidad de estos hechos; y no procederá el indulto respecto de ellos.

Indicaciones: N°484 a 487.

--- **Indicación N°484. Cantuarias y Marinovic. También Meneses et al.; Rebolledo y Ossandón.** Suprimir el artículo.

Sometida a votación **aprobó** (25 votos a favor, 5 votos en contra, sin abstenciones).

Artículo 37

Imprescriptibilidad, prohibición de la amnistía y deberes de investigación. Los crímenes de guerra, los delitos de lesa humanidad, la desaparición forzada y la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes son imprescriptibles, inamnistiables y no serán susceptibles de ningún impedimento a la investigación. El Estado adoptará todas las medidas para impedir la impunidad de estos hechos.

Indicaciones: N°488 a 491.

--- **Indicación N°490. Meneses et al.** Sustituir el epígrafe “Imprescriptibilidad, prohibición de la amnistía y deberes de investigación.” por el siguiente “Imprescriptibilidad y prohibición de la amnistía”.

Sometida a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 4 votos en contra, 3 abstención).



--- **Indicación N°490 bis. Woldarsky.** Para incorporar en la frase “los crímenes de guerra, los delitos de lesa humanidad, la desaparición forzada y la tortura”, la frase “el genocidio y el crimen de agresión”.

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 7 votos en contra, 1 abstención).

--- **Indicación N°491. Meneses et al.** Suprimir la frase “el Estado adoptará todas las medidas para impedir la impunidad de estos hechos”.

Sometida a votación se **aprobó** (26 votos a favor, 6 votos en contra, sin abstenciones).

Artículo 38

Es deber del Estado investigar tales crímenes de oficio, con la debida diligencia, seriedad, rapidez, independencia, imparcialidad y con enfoque diferencial respecto de víctimas que pertenezcan a grupos históricamente excluidos, y de acuerdo con los estándares de los tratados internacionales sobre Derechos Humanos suscritos y ratificados por Chile.

Indicaciones: N°492 a 493.

492. Cantuarias y Marinovic. También Meneses et al.; Rebolledo y Ossandón. Suprimir el artículo.

Sometida a votación se **aprobó** 23 votos a favor, 4 en contra, 1 abstención).

Artículo 39

Es deber del Estado investigar tales crímenes de oficio, con la debida diligencia, seriedad, rapidez, independencia, imparcialidad y de acuerdo con los estándares establecidos en los tratados internacionales sobre Derechos Humanos suscritos y ratificados por Chile.

Indicaciones: N°494 a 498.

495. Meneses et al. Añadir al comienzo del inciso el epígrafe “Deberes de prevención, investigación y sanción.”.

Sometida a votación se **aprobó** (22 votos a favor, 6 en contra, 3 abstenciones).

496. Meneses et al. Sustituir la frase “Es deber del Estado investigar tales crímenes de oficio” por la frase “Son obligaciones del Estado prevenir, investigar, sancionar e impedir la impunidad de los hechos establecidos en el artículo 37. Tales crímenes deberán ser investigados de oficio”.

Sometida a votación se **aprobó** (21 votos a favor, 5 en contra, 4 abstenciones).

497. Meneses et al. Sustituir la expresión “de acuerdo” por la expresión “en conformidad”.

Sometida a votación se **aprobó** (26 votos a favor, 2 en contra, 3 abstenciones).

498. Meneses et al. Sustituir la frase “tratados internacionales sobre Derechos Humanos suscritos y ratificados por Chile” por “tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile”.

Sometida a votación se **aprobó** (29 votos a favor, ninguno en contra, 2 abstenciones).

XI. Derecho a la honra

Artículo 40

Derecho a la honra. Toda persona tiene derecho a que se respete su honra.

Los ataques a la honra y reputación, cualquiera sea el medio de comisión, serán sancionados de conformidad lo determine la ley. Esta arbitrará, además, los mecanismos para hacer efectivo el retiro de expresiones declaradas injuriosas que se transmitan por medios telemáticos.

Indicaciones: N°503 a 512.

--- Habiéndose rechazado las indicaciones ingresadas al inciso primero, sometido a votación se **aprobó** (27 votos a favor, 2 en contra, sin abstenciones).

509. Moreno. También Valenzuela et al. Suprimir el inciso segundo.

Sometida a votación se **aprobó** (28 votos a favor, 2 en contra, sin abstenciones).

XII. Debido proceso

Artículo 41

Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona tiene derecho a una tutela judicial efectiva de sus derechos y a la resolución de sus conflictos jurídicos mediante un debido proceso. Al legislador le corresponderá establecer las garantías de un procedimiento, una investigación y una ejecución racionales y justos, así como establecer y promover los mecanismos colaborativos adecuados para la resolución de los conflictos jurídicos conforme a su naturaleza.

Indicaciones: N°513 a 515.



513. Meneses et al. Para suprimir el artículo 41.

Sometida a votación se **aprobó** (18 votos a favor, 12 en contra, sin abstenciones).

Artículo nuevo

516. Meneses et al. Para añadir artículo XX., previo al artículo 42, en el siguiente tenor:

“Artículo XX. Derecho al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva. Toda persona tiene derecho a la efectiva protección de sus derechos y a que el Estado le garantice la igualdad de acceso a la justicia. El Estado deberá disponer diversos mecanismos que favorezcan una respuesta accesible, oportuna y eficaz que resulte apropiada a las circunstancias concretas.

Toda persona tiene derecho a una tutela judicial efectiva y a la resolución de sus conflictos jurídicos a través de un procedimiento adecuado a sus fines. Al legislador le corresponderá establecer estos, así como las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento efectivo y oportuno de toda resolución judicial.”.

Sometida a votación se **aprobó** (21 votos a favor, 6 en contra, 3 abstenciones).

Artículo 42

Derecho al debido proceso. Toda persona tendrá derecho a un proceso razonable y justo ante un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, con igualdad de condiciones y enfoque interseccional, en los litigios en los que se determinen sus derechos y obligaciones de carácter penal, civil, laboral o de cualquier otra naturaleza. Toda persona tiene derecho a defenderse.

El proceso será público, salvo en los casos en que una ley establezca una reserva para preservar intereses superiores de justicia, la que deberá concluir dentro de un plazo razonable. Es deber de los tribunales fundamentar las sentencias.

La ley establecerá los mecanismos a través de los cuales se garantizará el cumplimiento de estas garantías, y establecerá la forma en que se cumplirán en los procedimientos administrativos.

Indicaciones: N°517 a 532.

520. Meneses et al. Para sustituir el inciso primero del artículo 42 en el siguiente tenor: “Derecho al debido proceso. Toda persona tendrá derecho a un proceso razonable y justo, ante un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, con igualdad de condiciones y enfoque interseccional, en todos los asuntos en los que se determinen sus derechos y obligaciones de cualquier naturaleza. El proceso sólo podrá ser regulado por ley.”.

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 6 en contra, 1 abstención).

527. Meneses et al. Para sustituir el inciso segundo del artículo 42 en el siguiente tenor:

“Toda persona tendrá derecho a la defensa en la forma que la ley señale, sin que ninguna autoridad o individuo pueda impedirlo, restringirlo o perturbarlo. En el ejercicio de este derecho se deberá garantizar la comunicación libre y privada.”.

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 7 en contra, sin abstenciones).

529. Meneses et al. Para intercalar un nuevo inciso tercero del artículo 42, pasando el actual a ser inciso cuarto, en el siguiente tenor:

“El proceso y sus resoluciones serán públicos, salvo las excepciones expresamente establecidas por ley, debiendo concluir en un plazo razonable y sin dilaciones indebidas. Toda resolución emanada de un tribunal deberá ser fundada, con excepción de aquellas que se pronuncien sobre cuestiones de mero trámite.”.

Sometida a votación se **aprobó** (26 votos a favor, 5 en contra, sin abstenciones).

531. Meneses et al. Para añadir al actual inciso final del artículo 42 luego de “en los procedimientos administrativos” lo siguiente “y promoverá el uso de mecanismos colaborativos y adecuados para la resolución de los conflictos jurídicos en conformidad a su naturaleza.”.

Sometida a votación se **aprobó** (23 votos a favor, 4 en contra, 4 abstenciones).

532. Cantuarias y Marinovic. Agréguese un nuevo inciso final del siguiente tenor:

“La Constitución reconoce los derechos contenidos en este artículo a todas las personas jurídicas sin distinción, en todos aquellos casos en que sean aplicables”.

Sometida a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 5 en contra, 1 abstención).

Artículo 43

Derecho a un tribunal independiente e imparcial y al juez natural. Toda persona tendrá el derecho a ser oída, con las debidas garantías, dentro de un plazo razonable y sin dilaciones indebidas,



por un tribunal independiente e imparcial, previamente establecido por ley, para la resolución de sus conflictos jurídicos. En consecuencia, nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que se hallare establecido por la ley con anterioridad a la perpetración del hecho fundante de la pretensión ejercida.

Indicaciones: N°533 a 535.

533. Meneses et al. También Rebolledo y Ossandón. Suprimir el artículo.

Sometida a votación se **aprobó** (23 votos a favor, 8 en contra, sin abstenciones).

Artículo 44

Derecho a un proceso previo y público. Toda sentencia emanada de un tribunal deberá fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Los actos del proceso serán públicos, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley para proteger la intimidad, la privacidad, el honor o la seguridad de cualquier persona que debiere tomar parte en el juicio, para evitar la divulgación de un secreto protegido por la ley o para velar por la moral, el orden público o la seguridad nacional en una sociedad democrática. Cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia, los tribunales podrán decretar la reserva de determinados actos del proceso en la medida que ello sea estrictamente necesario.

Indicaciones: N°536 a 539.

536. Meneses et al. También Rebolledo y Ossandón. Suprimir el artículo.

Sometida a votación se **aprobó** (23 votos a favor, 7 en contra, 1 abstención).

Artículo 45

Toda persona imputada por un delito tiene derecho, además, a las siguientes garantías mínimas:

Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. No se podrá presumir de derecho la responsabilidad penal.

Indicaciones: N°540 a 548.

543. Meneses et al. Para añadir al artículo 45, luego de “tiene derecho”, la frase: “en plena igualdad.”.

Sometida a votación se **aprobó** (23 votos a favor, 5 en contra, 3 abstenciones).

546. Meneses et al. Para convertir el inciso segundo del artículo 45 en literal A) del artículo 45, en el siguiente tenor:

“A) Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. No se podrá presumir de derecho la responsabilidad penal.”.

Sometida a votación se **aprobó** (23 votos a favor, 2 en contra, 5 abstenciones).

Artículo 46

Presunción de inocencia y derechos del imputado. Toda persona acusada de delito penal tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley, en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Por tanto, ninguna persona será considerada culpable de un delito penal ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme.

La información sobre sanciones penales o administrativas sólo podrá ser tratada por un organismo público, dentro de la órbita de sus competencias. Esta información sólo podrá ser comunicada a otro organismo público que la requiera, dentro de la órbita de sus competencias.

Indicaciones: N°549 a 557.

551. Meneses et al. También Rebolledo y Ossandón. Para suprimir el inciso primero.

Sometida a votación se **aprobó** (27 votos a favor, ninguno en contra, sin abstenciones).

555. Meneses et al. Para convertir el inciso segundo del artículo 46 en literal I) del artículo 45, en el siguiente tenor:

“I) La información sobre sanciones penales sólo podrá ser tratada por un organismo público, dentro de la órbita de sus competencias. Esta información sólo podrá ser comunicada a otro organismo público que la requiera, dentro de la órbita de sus competencias.”.

Sometida a votación se **aprobó** (20 votos a favor, 10 en contra, sin abstenciones).

Artículo 47

A ser informada sin demora, en una lengua o idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la investigación seguida contra ella y de la acusación que se entable.



Indicaciones: N°558 a 563.

559. Meneses et al. Para convertir artículo 47 en literal B) del artículo 45, en el siguiente tenor:

“B) A ser informada sin demora, en una lengua o idioma que comprenda y en forma detallada, de sus derechos, de la naturaleza y causas de la investigación seguida contra ella y de la acusación formulada en su contra.”.

Sometida a votación se **aprobó** (22 votos a favor, 9 en contra, sin abstenciones).

Artículo 48

Derecho a conocer la acusación. Toda persona perseguida penalmente tendrá derecho a ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la acusación formulada en su contra.

Indicaciones: N°564 a 567.

564. Meneses et al. También Rebolledo y Ossandón. Para suprimir el artículo 48.

Sometida a votación se **aprobó** (26 votos a favor, ninguno en contra, 5 abstenciones).

Artículo 49

A ser asistida gratuitamente por un traductor, intérprete o facilitador, con el fin de que puedan acceder a toda la información, considerando todos los ajustes necesarios para ello.

Indicaciones: N°568 a 570.

568. Meneses et al. También Rebolledo y Ossandón. Para suprimir el artículo 49.

569. Cantuarias y Marinovic. Suprimir artículo.

Sometidas a votación en conjunto se **aprobaron** (28 votos a favor, 2 en contra, 1 abstención).

Artículo 50

Derecho a intérprete o traductor. Las personas que no comprendan o hablen el idioma empleado en el tribunal tendrán el derecho a ser asistidas por un traductor o intérprete para intervenir en el proceso, el cual será gratuito si carecieren de los medios suficientes para pagarlos.

Indicaciones: N°571 a 574.

573. Vergara. También Ossandón. Suprimir: “si carecieren de los medios suficientes para pagarlos”.

Sometida a votación se **aprobó** (27 votos a favor, 2 en contra, 2 abstenciones).

Artículo 51

A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse libre y privadamente con su defensor.

Indicaciones: N°575 a 577.

575. Cantuarias y Marinovic. Suprímase el artículo.

Sometida a votación se **aprobó** (26 votos a favor, 6 en contra, sin abstenciones).

Artículo 52

A estar presente en el juicio y a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su elección. Si no pudiere defenderse por sí misma ni nombrare defensor en el plazo legal, tendrá derecho a ser asistida por un defensor proporcionado por el Estado, el cual podrá ser gratuito si carece de los medios suficientes para pagarlo.

Indicaciones: N°578 a 579.

578. Rebolledo y Ossandón. Suprimir el artículo.

Sometido a votación se **aprobó** (27 votos a favor, 1 en contra, 4 abstenciones).

Artículo 53

Derecho al juicio previo. Ninguna persona podrá ser condenada o penada, ni sometida a una medida de seguridad por hechos que revisten el carácter de delitos penales, sino en virtud de una sentencia fundada, dictada por un tribunal independiente e imparcial. Toda persona tendrá derecho a hallarse presente durante el juicio penal, sin perjuicio de las normas legales que regulen el orden, el decoro y la seguridad de las personas que participen del procedimiento penal.

Indicaciones: N°580 a 584.

584. Castro et al. Agréguese un nuevo inciso final del siguiente tenor:



“La Constitución reconoce los derechos contenidos en este artículo a todas las personas jurídicas sin distinción, en todos aquellos casos en que sean aplicables.”.

Sometida a votación se **aprobó** (21 votos a favor, 9 en contra, 2 abstenciones).

Artículo 54

Derecho a la defensa jurídica. Toda persona tendrá derecho a la defensa jurídica en la forma que la ley señale y a comunicarse libre y privadamente con el abogado de su elección, sin que ninguna autoridad o individuo pueda impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida. La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos.

Indicaciones: N°585 a 588.

Habiéndose rechazado todas las indicaciones, sometido a votación el artículo se **aprobó** (31 votos a favor, ninguno en contra, 1 abstención).

Artículo 55

Derecho a la defensa penal. Toda persona imputada de delito penal tiene el derecho irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado si no nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley. Todo imputado tendrá derecho a ser informado, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre un defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo. El imputado tendrá derecho a ser defendido por un letrado desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra. Las facultades, derechos y garantías que la Constitución Política de la República, el Código Procesal Penal y otras leyes reconocen al imputado, podrán hacerse valer por la persona a quien se atribuyere participación en un hecho punible desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra y hasta la completa ejecución de la sentencia. Para este efecto, se entenderá por primera actuación del procedimiento cualquiera diligencia o gestión, sea de investigación, de carácter cautelar o de otra especie, que se realizare por o ante un tribunal con competencia en lo criminal, el ministerio público o la policía, en la que se atribuyere a una persona responsabilidad en un hecho punible.

Indicaciones: N°589 a 595.

595. Cantuarias y Marinovic. Agréguese un nuevo inciso final del siguiente tenor:

“La Constitución reconoce los derechos contenidos en este artículo a todas las personas jurídicas sin distinción, en todos aquellos casos en que sean aplicables.”.

Sometida a votación se **aprobó** (20 votos a favor, 10 en contra, 2 abstenciones).

Artículo 56

A presentar prueba bajo las condiciones que establezca la ley y a confrontar la prueba que la perjudica.

Indicaciones: N°596 a 599.

596. Castro et al. También Rebolledo y Ossandón. Suprímase el artículo.

Sometida a votación se **aprobó** (29 votos a favor, 3 en contra, sin abstenciones).

Artículo 57

Derecho a ser oído y a la prueba. De conformidad con las normas legales de procedimiento aplicables, toda persona tendrá derecho a formular las pretensiones, excepciones, alegaciones y defensas que estime oportunas, a rendir las pruebas relevantes para acreditar sus presentaciones y a ejercer la impugnación de la sentencia en la forma y oportunidades establecidas en la ley.” Del mismo modo, toda persona tendrá derecho para conocer oportunamente las pretensiones, excepciones y pruebas hechas valer en su contra, así como para examinarlas, contradecirlas y objetarlas, debiendo contar con un tiempo adecuado para la preparación de su defensa.

En consecuencia, toda persona contará con el derecho interrogar a quienes comparezcan a prestar testimonio y de obtener la comparecencia de partes, testigos, peritos u otras personas que puedan aportar antecedentes respecto de los hechos, de conformidad con las normas legales aplicables.

Indicaciones: N°600 a 606.

606. Castro et al. Agréguese un nuevo inciso final del siguiente tenor:

“La Constitución reconoce los derechos contenidos en este artículo a todas las personas jurídicas sin distinción, en todos aquellos casos en que sean aplicables.”.



Sometida a votación se **aprobó** (21 votos a favor, 10 en contra, 1 abstención).

Artículo 58

Derecho a una resolución fundada y a la impugnación. Toda resolución emanada de un tribunal deberá ser fundada, con excepción de aquellas que se pronunciaren sobre cuestiones de mero trámite. La fundamentación expresará sucintamente, pero con precisión, las razones de hecho y de derecho que justificaren las decisiones adoptadas. Las sentencias que resuelvan total o parcialmente el conflicto jurídico sometido a la decisión del tribunal, así como las resoluciones que pongan término al procedimiento o hagan imposible su continuación serán susceptibles de ser impugnadas mediante los recursos establecidos en la ley para ser revisadas por un tribunal distinto, sin perjuicio de las excepciones legales establecidas sobre la base de criterios de razonabilidad y proporcionalidad para la persecución de fines legítimos, para velar por la uniformidad de la jurisprudencia o para la promoción y fortalecimiento de otros derechos y valores.

Indicaciones: N°607 a 612.

607. Rebolledo et al. Para suprimir el artículo.

Sometida a votación se **aprobó** (26 votos a favor, 3 en contra, 3 abstenciones).

Artículo 59

A guardar silencio o, en caso de consentir en prestar declaración, no ser obligada a declarar contra sí misma ni a reconocer su culpabilidad. La declaración o reconocimiento de la persona imputada solamente serán válidas si son hechas sin coacción de ninguna naturaleza. Tampoco podrán ser obligados a declarar en su contra sus ascendientes, descendientes, cónyuge y demás personas que señale la ley.

Indicaciones: N°613 a 616.

613. Rebolledo y Ossandón. Para suprimir el artículo.

Sometida a votación se **aprobó** (26 votos a favor, 1 en contra, 5 abstenciones).

Artículo 60

Derecho a guardar silencio. Toda persona imputada por un delito penal tiene derecho a guardar silencio. El ejercicio de este derecho no le ocasionará ninguna consecuencia legal adversa; sin embargo, si renuncia a él, todo lo que manifieste podrá ser usado en su contra.

Indicaciones: N°617 a 619.

619. Castro et al. Agréguese un nuevo inciso final del siguiente tenor:

“La Constitución reconoce los derechos contenidos en este artículo a todas las personas jurídicas sin distinción, en todos aquellos casos en que sean aplicables”.

Sometida a votación se **aprobó** (21 votos a favor, 10 en contra, 1 abstención).

Artículo 61

Derecho a la no autoincriminación. Toda persona imputada por un delito penal tendrá el derecho a no ser obligada a declarar contra sí misma, ni a declararse culpable, así como tendrá el derecho a negarse a responder aquellas preguntas cuya respuesta pudiere acarrearle un peligro de persecución penal a sí misma o a su cónyuge, conviviente, ascendientes, descendientes, pupilos, guardadores, adoptantes, adoptados, parientes colaterales hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad y demás personas que, según los casos y circunstancias, señale la ley.

Indicaciones: N°620 a 622.

622. Cantuarias y Marinovic. Agréguese un nuevo inciso final del siguiente tenor:

“La Constitución reconoce los derechos contenidos en este artículo a todas las personas jurídicas sin distinción, en todos aquellos casos en que sean aplicables”.

Sometida a votación se **aprobó** (21 votos a favor, 10 en contra, 1 abstención).

Artículo 62

A recurrir del fallo condenatorio y de la pena que se le haya impuesto ante juez o tribunal superior.

Indicaciones: N°623 a 625.

625. Castro et al. Agréguese un nuevo inciso final del siguiente tenor:

“La Constitución reconoce los derechos contenidos en este artículo a todas las personas jurídicas sin distinción, en todos aquellos casos en que sean aplicables”.

Sometida a votación se **aprobó** (21 votos a favor, 8 en contra, 1 abstención).

Artículo 63

Derecho al recurso contra la sentencia condenatoria. Toda persona condenada por un delito penal, incluyendo aquella cuya condena se hubiere impuesto en virtud de un recurso interpuesto en contra de una decisión absolutoria, tendrá el derecho para impugnar la sentencia condenatoria y la pena que se le haya impuesto ante un tribunal distinto mediante un recurso ordinario, accesible y eficaz que permita una revisión integral de las cuestiones de hecho y de derecho. El legislador podrá establecer recursos distintos de la apelación para dichos efectos.

Indicaciones: N°626 a 629.

626. Cantuarias y Marinovic. También Rebolledo y Ossandón. Suprimir artículo.

Sometida a votación se **aprobó** (23 votos a favor, 8 en contra, 1 abstención).

Artículo 64

A no ser investigada, acusada o condenada penalmente por una infracción respecto de la cual ya hubiese sido absuelta o condenada mediante sentencia penal firme.

Indicaciones: N°630 a 631.

630. Cantuarias y Marinovic. Suprimir artículo.

Sometida a votación se **aprobó** (31 votos a favor, 1 en contra, sin abstenciones).

Artículo 65

Derecho a una única persecución. La persona condenada, absuelta o sobreseída definitivamente por sentencia ejecutoriada, no podrá ser sometida a un nuevo procedimiento, investigación o persecución penal por el mismo hecho.

Indicaciones: N°632 a 635.

635. Cantuarias y Marinovic. Agréguese un nuevo inciso final del siguiente tenor:

“La Constitución reconoce los derechos contenidos en este artículo a todas las personas jurídicas sin distinción, en todos aquellos casos en que sean aplicables.”.

Sometida a votación se **aprobó** (21 votos a favor, 10 en contra, 1 abstención).

Artículo 66

Tecnología en la administración de justicia. Una ley establecerá las condiciones de aplicación de tecnologías de automatización en la administración de justicia. En todo caso, ninguna pena que afecte derechos fundamentales podrá ser impuesta a través de decisiones adoptadas exclusivamente a través de sistemas de decisiones automatizadas.

Indicaciones: N°636 a 637.

636. Castro et al. También Meneses et al.; Rebolledo y Ossandón. Suprimir el artículo.

Sometida a votación se **aprobó** (29 votos a favor, 2 en contra, sin abstenciones).

Artículo 67

Protección de datos personales. La información sobre sanciones penales o administrativas sólo podrá ser tratada por un organismo público, dentro de la órbita de sus competencias. Esta información sólo podrá ser comunicada a otro organismo público que la requiera, dentro de la órbita de sus competencias.

Indicaciones: N°638 a 640.

638. Castro et al. También Meneses et al. Suprimir el artículo.

Sometida a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 6 en contra, sin abstenciones).

Artículo 68

Métodos prohibidos de interrogación. Queda absolutamente prohibido todo método de investigación o de interrogación que menoscabe o coarte la libertad del imputado para declarar. En consecuencia, no podrá ser sometido a ninguna clase de coacción, amenaza o promesa. Sólo se admitirá la promesa de una ventaja que estuviere expresamente prevista en la ley penal o procesal penal. Se prohíbe, en consecuencia, todo método que afecte la memoria o la capacidad de comprensión y de dirección de los actos del imputado, en especial cualquier forma de maltrato, amenaza, violencia corporal o psíquica, tortura, engaño, o la administración de psicofármacos y la hipnosis.

Estas prohibiciones rigen aun para el evento de que el imputado consintiere en la utilización de alguno de los métodos vedados.

Indicaciones: N°641 a 644.



644. Rebolledo y Ossandón. Para sustituir el artículo 68 por el siguiente:

“Está prohibido cualquier método de investigación o de interrogación que vulnere o coarte la libertad para declarar del imputado o investigado.”.

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 8 en contra, sin abstenciones).

Artículo 69

Garantías penales sustantivas. Nadie será penado por actos u omisiones que, al momento de producirse, no fueran constitutivos de delito conforme a la ley, y sólo podrá imponerse la pena prevista por ella. Ninguna ley podrá establecer penas respecto de conductas que no estén expresamente descritas en ella.

Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca a la persona imputada.

Indicaciones: N°645 a 649.

647. Meneses et al. Añadir en el inciso primero luego de la expresión “nadie será penado” la frase “ni sometido a una medida de seguridad”.

Sometida a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 5 en contra, 2 abstenciones).

649. Castro et al. Agréguese un nuevo inciso final del siguiente tenor:

“La Constitución reconoce los derechos contenidos en este artículo a todas las personas jurídicas sin distinción, en todos aquellos casos en que sean aplicables.”.

Sometida a votación se **aprobó** (19 votos a favor, 13 en contra, sin abstenciones).

Artículo 70

Principio de legalidad de las penas y de tipicidad de los delitos penales. Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado. Ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella.

Indicaciones: N°650 a 651.

650. Meneses et al. También Rebolledo y Ossandón. Suprimir el artículo.

Sometida a votación se **aprobó** (28 votos a favor, 4 en contra, sin abstenciones).

Artículo 71

Las sanciones que se apliquen deberán ser siempre proporcionales a la infracción cometida y tendrán por finalidad la resocialización del condenado.

No podrá imponerse la pena de confiscación de bienes, sin perjuicio del comiso en los casos establecidos por las leyes. El comiso de ganancias no será considerado una pena. No podrá aplicarse como sanción la pérdida de los derechos previsionales.

La resolución que ordene la libertad del imputado se ejecutará de inmediato, sin perjuicio de los recursos que pudieren proceder en su contra.

Indicaciones: N°652 a 657.

Habiéndose rechazado todas las indicaciones, sometido a votación el artículo se aprobó (26 votos a favor, 6 en contra, sin abstenciones).

Artículo 72

Legalidad de las medidas privativas o restrictivas de libertad. No se podrá citar, arrestar, detener, someter a prisión preventiva ni aplicar cualquier otra forma de privación o restricción de libertad a persona alguna, sino en los casos y en la forma señaladas por la Constitución y las leyes. Las disposiciones legales que autorizan la restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o del ejercicio de alguna de sus facultades serán interpretadas restrictivamente y no se podrán aplicar por analogía.

Indicaciones: N°658 a 659.

658. Meneses et al. También Rebolledo y Ossandón. Suprimir el artículo.

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 4 en contra, 4 abstenciones).

Artículo 73

Jurisdiccionalidad. Nadie puede ser arrestado, detenido o privado de libertad sino por orden de un tribunal y después de que dicha orden le sea intimada en forma legal. Sin embargo, podrá ser detenido el que fuere sorprendido en delito flagrante, con el solo objeto de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes. Con todo, toda



persona tendrá derecho a que se le exprese específica y claramente el motivo de su privación de libertad.

Indicaciones: 660 a 662.

660. Meneses et al. También Rebolledo y Ossandón. Suprimir el artículo.

Sometida a votación se **aprobó** (30 votos a favor, 2 en contra, sin abstenciones).

Artículo 74

Privación en lugares destinados al efecto. Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva, preso o privado de libertad, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto. Los encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a nadie en calidad de arrestado o detenido, procesado o preso, sin dejar constancia de la orden judicial correspondiente en un registro que será público.

Indicación: N°663.

663. Meneses et al. También Rebolledo y Ossandón. Suprimir el artículo.

Sometida a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 7 en contra, sin abstenciones).

Artículo 75

Derecho a comunicar la privación de libertad. Ninguna incomunicación puede impedir que el funcionario encargado del lugar de privación de libertad visite al arrestado o detenido, procesado o preso, que se encuentre en tal. Este funcionario está obligado, siempre que el arrestado, detenido o privado de libertad lo requiera, a transmitir al juez competente la copia de la orden de detención, o a reclamar para que se le dé dicha copia, o a dar él mismo un certificado de hallarse detenido aquel individuo, si al tiempo de su detención se hubiere omitido este requisito. La persona privada de libertad tendrá derecho a que el encargado de la guardia del recinto al cual fuere conducido informe, en su presencia, al familiar o a la persona que le indicare, que ha sido detenido, preso o privado de libertad, el motivo de la detención o prisión y el lugar donde se encontrare. La persona imputada tendrá derecho a entrevistarse privadamente con su abogado de acuerdo al régimen del establecimiento de detención o privación de libertad, el que sólo contemplará las restricciones necesarias para el mantenimiento del orden y la seguridad del recinto.

Indicación: N°664.

664. Meneses et al. También Rebolledo y Ossandón. Suprimir el artículo.

Sometida a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 2 en contra, 5 abstenciones).

Artículo 76

Amparo. Toda persona privada de libertad tendrá derecho a ser conducida sin demora ante un juez de garantía o ante el tribunal que señale la ley, con el objeto de que examine la legalidad de su privación de libertad y, en todo caso, para que examine las condiciones en que se encontrare, constituyéndose, si fuere necesario, en el lugar en que ella estuviere. El juez podrá ordenar la libertad del afectado o adoptar las medidas que fueren procedentes.

El abogado de la persona privada de libertad, sus parientes o cualquier persona en su nombre podrán siempre ocurrir ante el juez que conociere del caso o aquél del lugar donde aquélla se encontrare, para solicitar que ordene que sea conducida a su presencia y se ejerzan las facultades señaladas.

Indicación: N°665.

665. Meneses et al. También Rebolledo y Ossandón. Suprimir el artículo.

Sometida a votación se **aprobó** (22 votos a favor, 7 en contra, 3 abstenciones).

XIII. Derecho a reunión

Artículo 77

El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo. Las reuniones que impliquen la ocupación de plazas, calles y demás bienes nacionales de uso público sólo podrán restringirse en conformidad a la ley, y en el contexto de una sociedad democrática, en interés de la seguridad o del orden público, o para proteger la salud pública, o los derechos o libertades de los demás.

Indicaciones: N°666 a 685.

673. Fernández et al. Para sustituir en el artículo 77 el epígrafe “El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo” por uno del siguiente tenor “Derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente”.



Sometida a votación se **aprobó** (22 votos a favor, 10 en contra, sin abstenciones).

675. Meneses et al. Añadir luego del epígrafe la frase “Todas las personas tienen derecho a reunirse y manifestarse sin permiso previo.”.

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 1 en contra, 7 abstenciones).

676. Meneses et al. Sustituir la frase “Las reuniones que impliquen la ocupación de” por la frase “Las reuniones en”.

Sometida a votación se **aprobó por unanimidad** (32 votos a favor).

679. Meneses et al. Suprimir la palabra “nacionales” luego de “bienes”.

Sometida a votación se **aprobó** (26 votos a favor, 5 en contra, 1 abstención).

680. Meneses et al. Sustituir la palabra “uso” por la palabra “acceso”.

Sometida a votación se **aprobó** (22 votos a favor, 10 en contra, sin abstenciones).

681. Meneses et al. Suprimir frase “y en el contexto de una sociedad democrática en interés de la seguridad o del orden público, o para proteger la salud pública, o los derechos o libertades de los demás.”.

Sometida a votación se **aprobó** (30 votos a favor, 1 en contra, 1 abstención).

685. Meneses et al. Añadir el siguiente inciso:

“En cualquier caso, el uso de la fuerza pública deberá siempre respetar los estándares que se desprenden tanto de esta Constitución y la ley.”.

Sometida a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 4 en contra, 2 abstenciones).

XIV. Libertad de asociación

Artículo 78

Derecho de asociación. La Constitución asegura el derecho de asociación, sin permiso previo.

El derecho de asociación comprende la protección de la autonomía de las asociaciones para el cumplimiento de sus fines específicos y el establecimiento de su regulación interna, organización y demás elementos definitorios.

Las asociaciones gozarán de personalidad jurídica si se constituyen conforme a la ley.

El ejercicio de este derecho sólo podrá estar sujeto a regulaciones previstas por la ley para el resguardo de los derechos fundamentales. La ley podrá imponer restricciones específicas al ejercicio de este derecho respecto de las policías y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Los colectivos y organizaciones sociales que se dedican a la protección del ejercicio de los derechos fundamentales y de la naturaleza contribuyen en el cumplimiento del deber principal del Estado respecto de la garantía y protección de dichos derechos. Sus integrantes y dirigentes cuentan con especial protección constitucional para garantizar el cumplimiento de sus objetivos.

Indicaciones: N°686 a 709.

690. Meneses et al. Sustituir en el inciso primero la frase “La Constitución asegura el derecho de asociación” por la frase “Todas las personas naturales o jurídicas tienen derecho a asociarse”.

Sometida a votación se **aprobó** 27 votos a favor, 3 en contra, sin abstenciones).

--- Habiéndose rechazado las indicaciones ingresadas al inciso segundo, sometido a votación se **aprobó** (28 votos a favor, ninguno en contra, 3 abstenciones).

694. Castro et al. También Rebolledo y Ossandón. Sustituir el inciso tercero por el siguiente texto:

“Para gozar de personalidad jurídica, las asociaciones deberán constituirse en conformidad a la ley.”.

Sometido a votación hubo empate a 15 votos. En segunda votación se **aprobó** (17 votos a favor, 12 en contra, 1 abstención).

699. Meneses et al. Sustituir en el inciso cuarto la frase “otros organismos encargados de hacer cumplir la ley.” por “fuerzas armadas.”

Sometida a votación se **aprobó** 22 votos a favor, 7 en contra, 2 abstenciones).

--- Habiéndose rechazado las indicaciones al inciso quinto, sometido a votación se **aprobó** (21 votos a favor, 9 en contra, 1 abstención).

709. Meneses et al. Añadir como inciso final el siguiente:



“El Estado reconoce, promueve y protege las formas tradicionales de organización de los pueblos indígenas, instituciones y autoridades propias, respetando la autonomía y las dinámicas internas y no impuestas por la autoridad, siendo resultado de la voluntad colectiva y el derecho propio de las comunidades y pueblos indígenas.”.

Sometida a votación se **aprobó** (22 votos a favor, 7 en contra, 2 abstenciones).

Artículo 79

El Estado reconoce la función social, económica y productiva de las cooperativas, conforme al principio de ayuda mutua, y fomentará su desarrollo. La ley regulará la creación y funcionamiento de las cooperativas, garantizará su autonomía, y preservará, mediante los instrumentos correspondientes, su naturaleza y finalidades. Las cooperativas podrán agruparse en federaciones, confederaciones, o en otras formas de organización que determine la ley.

Indicaciones: N°710 a 713.

Habiéndose rechazado las indicaciones ingresadas, sometido a votación el artículo se **aprobó** (27 votos a favor, ninguno en contra, 4 abstenciones).

XV. Derechos de las personas chilenas residentes en el extranjero

Artículo 80

Derechos de las personas chilenas en el extranjero. Las personas de nacionalidad chilena que se encuentren en el extranjero, tienen el derecho a vincularse permanentemente con los asuntos públicos del país, con su devenir y el de sus familias. La ley establecerá los mecanismos adecuados para promover, con perspectiva comunitaria y pertinencia cultural, el ejercicio de este derecho, de conformidad a esta Constitución y al derecho internacional de los derechos humanos.

El Estado tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar la reunificación familiar y el retorno voluntario y seguro al territorio chileno, con enfoque de derechos humanos, de las personas chilenas y descendientes de chilenos en el extranjero.

La Constitución garantiza a las personas chilenas residentes en el extranjero el derecho a votar en las elecciones de carácter nacional, presidenciales, parlamentarias, plebiscitos y consultas y a ser elegidas en cargos de elección popular, de conformidad a esta Constitución y las leyes.

Indicaciones: N°714 a 735.

718. Meneses et al. Suprimir en el primer inciso la expresión “de nacionalidad”.

Sometida a votación se **aprobó** (23 votos a favor, 9 en contra, sin abstenciones).

719. Celedón et al. Para sustituir en el artículo 80, inciso primero la frase “los asuntos públicos del país, con su devenir y el de sus familias” por uno del siguiente tenor “los asuntos públicos y el devenir del país”.

Sometida a votación se **aprobó** ((27 votos a favor, 2 en contra, 3 abstenciones).

721. Meneses et al. Suprimir en el primer inciso la frase “de conformidad a esta Constitución y al derecho internacional de los derechos humanos”.

Sometida a votación se aprobó (28 votos a favor, 4 en contra, sin abstenciones).

726. Meneses et al. Sustituir en el inicio del segundo inciso la frase “El Estado tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar”, por la expresión “Se garantiza”.

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 7 en contra, 1 abstención).

727. Meneses et al. Sustituir en el inciso segundo la frase “descendientes de chilenos” por la frase “de sus descendientes”.

Sometida a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 6 en contra, sin abstenciones).

731. Meneses et al. Sustituir en el inciso tercero la frase “La Constitución garantiza a las personas chilenas residentes en el extranjero” por “Se garantiza”.

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 7 en contra, sin abstenciones).

735. Cantuarias y Marinovic. Suprimir, en el inciso tercero, la frase “y a ser elegidas en cargos de elección popular”.

Sometida a votación se **aprobó** (17 votos a favor, 14 en contra, 1 abstención).

XVI. Derechos de las personas frente a la administración del Estado

Artículo 81

Derecho a la buena administración pública. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública con las características de receptividad, eficacia y eficiencia, al trato



imparcial, equitativo y oportuno de sus asuntos, como asimismo, a recibir servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Este derecho contemplará el derecho de las personas a la audiencia previa a toda medida o acto de autoridad que le afecte o pueda afectarle de manera desfavorable, al acceso a toda la información relevante en el procedimiento administrativo correspondiente, con consideración a la confidencialidad legítima y la protección de datos personales, y al deber de la administración de motivar fundada y adecuadamente sus actos y decisiones.

Las personas tendrán derecho a la reparación e indemnización por los daños y perjuicios causados por los actos y decisiones que contravengan las obligaciones y derechos contemplados en este artículo.

Indicaciones: N°736 a 739.

736. Cantuarias y Marinovic. También Serey et al.; Meneses et al.; Rebolledo y Ossandón. Suprimir el artículo.

Sometida a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 6 en contra, 1 abstención).

Artículo 82

Derechos de las personas frente a la administración del Estado. Toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos del Estado traten sus asuntos de manera imparcial, equitativa, transparente, y dentro de un plazo razonable.

Este derecho incluye en particular:

- a) El derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que le afecte desfavorablemente,*
- b) El derecho de toda persona a acceder al expediente que le afecte, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial.*
- c) La obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones.*

Indicaciones: N°740 a 743.

740. Castro et al. También Serey et al.; Meneses et al., Rebolledo y Ossandón. Suprimir el artículo.

Sometida a votación se **aprobó** (27 votos a favor, 4 en contra, sin abstenciones).

Artículo 83

Derecho a la buena administración pública. Todas las personas tienen derecho a que los órganos administrativos del Estado traten sus asuntos imparcial y equitativamente, así como a obtener resolución de sus asuntos dentro de un plazo razonable.

Este derecho incluye en particular:

- 1. El derecho a un procedimiento imparcial y objetivo.*
- 2. El derecho a formular peticiones a la autoridad, solicitar audiencia, tener acceso al expediente y aportar antecedentes, argumentos y pruebas antes de la finalización del procedimiento.*
- 3. El derecho a ser tratado con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarle a todas las personas el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.*
- 4. El derecho a una decisión administrativa debidamente fundada y a impugnar las resoluciones mediante los recursos administrativos y las acciones judiciales que establezcan la Constitución y las leyes.*
- 5. El derecho a que el procedimiento termine en un plazo oportuno.*

Indicaciones: N°744 a 755.

745. Meneses et al. Sustituir el epígrafe del artículo 83 la frase “Derecho a la buena administración pública” por “Derechos de las personas frente a la administración del Estado”.

Sometida a votación se **aprobó** (23 votos a favor, 7 en contra, sin abstenciones).

746. Meneses et al. Sustituir en el inciso primero la frase “los órganos administrativos del Estado” por la frase “las instituciones y órganos del Estado”.

Sometida a votación se **aprobó** (29 votos a favor, 2 en contra, 1 abstención).

747. Meneses et al. Añadir en el inciso primero luego de la palabra “equitativamente” la frase “de acuerdo con los principios de receptividad, eficacia y eficiencia”.



Sometida a votación se **aprobó** (26 votos a favor, 2 en contra, 4 abstenciones).

748. Meneses et al. Sustituir el numeral 1 por el siguiente: “A recibir servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación”.

Sometida a votación se **aprobó** 25 votos a favor, 7 en contra, sin abstenciones).

749. Meneses et al. Sustituir en el numeral 2 la frase: “antes de la finalización del” por “en el procedimiento, con consideración a la confidencialidad y la protección de datos personales”.

Sometida a votación se **aprobó** (27 votos a favor, 4 en contra, 1 abstención).

750. Meneses et al. Suprimir en el numeral 3 la frase: “que habrán de facilitarle a todas las personas el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones”.

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 8 en contra, sin abstenciones).

751. Meneses et al. Sustituir en el numeral 4 la frase “que establezcan la Constitución y las leyes” por “que correspondan”.

Sometida a votación se **aprobó** (25 votos a favor, 7 en contra, sin abstenciones).

752. Meneses et al. Suprimir el numeral 5.

Sometida a votación se **aprobó** (20 votos a favor, 12 en contra, sin abstenciones).

754. Meneses et al. Añadir el siguiente numeral: “El derecho de toda persona a ser oída, especialmente antes de que se tome en contra suya una medida individual que le afecte desfavorablemente”.

Sometida a votación se **aprobó** (24 votos a favor, 5 en contra, 3 abstenciones).

755. Fuchslocher et al. Añadir, al artículo 83, el siguiente inciso final, del siguiente tenor:

“Las obligaciones y derechos que establece este artículo serán aplicables respecto de todos los órganos del Estado, conforme a sus características, y podrán ser ejercidos en la forma que establezca la ley.”

Sometida a votación se **aprobó** (27 votos a favor, 4 en contra, 1 abstención).

Artículo 84

Derecho al buen trato. En sus relaciones con la Administración todas las personas tendrán derecho a ser tratadas con respeto, cordialidad y objetividad.

Indicaciones: 756 a 757.

756. Serey et al. También Meneses et al. Suprimir el artículo.

Sometida a votación se **aprobó** (22 votos a favor, 8 en contra, sin abstenciones).

Artículo 85

Derecho a denunciar actos de corrupción. El derecho a denunciar las faltas a la probidad y los actos de corrupción, otorgando la debida protección al denunciante.

Indicaciones: N°758 a 760.

758. Moreno. También Cantuarias y Marinovic; Serey et al.; Meneses et al.; Rebolledo y Ossandón. Suprimir el artículo.

Sometida a votación se **aprobó** (27 a favor, 3 en contra, 1 abstención).

Artículo 86

Cualquier persona que sea lesionada por los organismos del Estado o sus funcionarios en ejercicio o con ocasión de su función, tendrá derecho a obtener una indemnización por los daños ocasionados por actos u omisiones atribuidas a falta de servicio.

Indicaciones: N°761 a 765.

762. Castro et al. Agregar después de la palabra “lesionada” las palabras “en sus derechos”.

Sometida a votación hubo empate a 15 votos. En segunda votación se **aprobó** (17 votos a favor, 13 en contra, sin abstenciones).

Artículo 87

Toda persona tiene derecho a la reparación por parte del Estado de los daños causados en sus derechos por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales de derecho que esta Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos establece.



Indicaciones: N°766 a 772.

766. Rebolledo y Ossandón. Suprimir el artículo.

Sometida a votación se **aprobó** (17 votos a favor, 11 en contra, 2 abstenciones).

XVII. Derecho de petición

Artículo 88

Derecho de petición. Todas las personas o colectivos tienen derecho a presentar, en su propia lengua, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, pudiendo expresar problemas o solicitudes particulares o de interés general de forma adecuada, otorgando antecedentes y argumentos, presentando las situaciones que requieren del conocimiento y la acción de la autoridad, con el objeto que su petición sea atendida y, en el caso que corresponda, resuelta en la misma lengua que fue formulada.

La autoridad que corresponda está obligada a responder oportuna y eficientemente las peticiones efectuadas en el ejercicio de la presente garantía constitucional, en los plazos y forma que la ley determine. La infracción a este derecho dará lugar a las responsabilidades administrativas y políticas que correspondan.

La ley podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones o instituciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

Indicaciones: N°773 a 788.

776. Cancino et al. Sustituir inciso 1 por:

“La Constitución asegura el derecho a presentar peticiones ante la autoridad, en su propia lengua.”.

Sometida a votación se **aprobó** (20 votos a favor, 9 en contra, 1 abstención).

784. Cancino et al. Sustituir inciso 2:

“La autoridad estará obligada a responder por escrito en la misma lengua de la petición; oportunamente, en los plazos y formas que determine la ley.”.

Sometida a votación se **aprobó** (21 votos a favor, 10 en contra, sin abstenciones).

787. Castro et al. También Cancino et al. Suprimir el inciso tercero.

Sometida a votación se **aprobó** (17 votos a favor, 13 en contra, 1 abstención).

Artículo primero transitorio.

Dentro del plazo de seis meses desde la entrada en vigencia de la Constitución, se deberá conformar una Comisión Plurinacional de Catastro, Demarcación y Titulación Territorial Indígena.

Indicaciones: N°468 y 469.

Se rechazaron ambas indicaciones.

Sometido a votación el artículo primero transitorio en su texto original se **rechazó** (8 votos a favor, 23 en contra, 2 abstenciones).

Artículo segundo transitorio.

A partir de la entrada en vigencia de la presente Constitución, el Estado tendrá un plazo máximo de dos años para constituir por vía legal e instalar el Tribunal Especial de Tierras, Territorios y Aguas Ancestrales.

Indicaciones: N°470 y 471

--- **Indicación N°470. Moreno.** También **Montealegre; Rebolledo y Ossandón.** Suprimir el artículo segundo transitorio.

Sometida a votación se **aprobó** (18 votos a favor, 9 en contra, 6 abstenciones).

Artículo tercero transitorio

La prescripción gradual de la acción penal regulada en el artículo 103 del Código Penal no podrá aplicarse respecto de hechos que constituyan crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio o agresión conforme al Derecho internacional.

Tampoco podrá aplicarse respecto de graves violaciones de derechos humanos.

Indicaciones: N°499 a 502.

499. Castro et al. También Meneses et al. Suprimir el artículo.

Sometida a votación se **aprobó** (27 votos a favor, 2 en contra, 1 abstención).